Penerapan TKDN Dalam Perpres 46 tahun 2025

DR INDRANI DHARMAYANTI, SP. MSi



Biodata

DR. Indrani Dharmayanti



Pendidikan

Teknik Industri Pertanian – Pascasarjana IPB (2015)

Pengalaman Kerja

1998 – 2003	:	swasta
2006 – 2009	:	Widyaiswara Balai Diklat Industri Jakarta
2009 – 2016	:	Widyaiswara Pusdiklat Industri – Kemenperin
2016 – skrg	:	Dosen Politeknik APP – Kemenperin
2010 – skrg	:	Trainer pada bbrp Lembaga Pelatihan

Pengalaman di Bidang Pengadaan Barang Jasa

2006 – 2009	:	Panitia Lelang BDI Jakarta
2009 – 2016	:	Pejabat Pengadaan & Tim Teknis berbagai Pengadaan Barang Jasa Pusdiklat Industri Jakarta
2013 – 2016	:	Panitia Lelang SED TVET (Kemenperin, Kemenaker & Kemendikbud)
2010 – skrg	:	Instruktur PBJ LKPP
2017 - 2018	:	Tim P3DN Kemenperin
2021	:	Penyusun Modul Pelatihan P3DN (LKPP)

Pokok Bahasan

- P3DN dalam Perpres 46 Tahun 2025
- Penerapan TKDN berdasar Perpres 46 Tahun 2025



Salah satu Pertimbangan direvisinya Perpres ttg PBJP

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 1 (definisi) :

disisipkan definisi Produk Dalam Negeri pada 46.a

46a. **Produk Dalam Negeri** adalah Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.[26]



Pasal 4 (Tujuan) : Tetap sesuai Perpres 16 Tahun 2018

Salah satu tujuan PBJP adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Pasal 4[37]

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas[38], waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi[39];
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha[40]; dan
h. meningkatkan[41] Pengadaan Berkelanjutan.



Pasal 5 (Kebijakan) : Tetap sesuai Perpres 16 Tahun 2018

Kebijkan Pengadaan Barang /Jasa meliputi :

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.



Kewajiban Penerapan PDN dalam Perpres 46 Tahun 2025

Kewajiban Penggunaan PDN dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia. (Pada pasal 66 ayat 11)

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri diterapkan :

- **Perencanaan** (yaitu saat menyusun spesifikasi (pasal 19 & pasal 66 ayat 12), saat pemaketan (pasal 20), Ketentuan dicantumkan dalam RUP (pasal 66 ayat 12),
- **Persiapan** : mencantuman kewajiban PDN dalam spesfifikasi (pasal 19 dan pasal 66 ayat 12)
- **Pemilihan** : dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (pasal 66 ayat 12) & Pemberian Preferensi (Pasal 67)
- **Pelaksanaan** : baik melalui swakelola (pasal 47-ayat 7) maupun melalui penyedia (pasal 52 ayat 3)
- Serah terima

Bahkan diterapkan juga kewajiban penggunaan PDN pada :

- Pengadaan Khusus : dikecualikan (pasal 61)
- Pengadaan Internasional dan Dana pinjaman/hibah DN/LN (pasal 63)
- Pengadaan B/J Desa (pasal 64B)



Pasal 19 (Spesifikasi /KAK)

Tetap sesuai Perpres 12 tahun 2021

Pasal 19

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja[72] barang/jasa menggunakan[73]:

a. produk dalam negeri;
b. produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia[74];
c. produk usaha mikro dan usaha[75] kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(1a) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa PDN yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia. (Perpres 12 Tahun 2021)

Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan

Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi :

- ❑ Macam/jenis barang yang akan diadakan; (untuk barang, cek di Daftar Inventaris PDN, apakah ada barang yang mempunyai TKDN + BMP min 40%? Jika ada maka barang yang akan diadakan tersebut wajib produk dalam negeri (PDN) → sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2
- ❑ Fungsi/kegunaan barang
- ❑ Bahan/material yang digunakan;→ Mengutamakan penggunaan bahan/material yang berasal dari dalam negeri
- ❑ Ukuran/volume/kapasitas barang;

Persyaratan lainnya, meliputi

- ❑ Cara pengangkutan, penimbunan/penyimpanan (jika diperlukan) → menggunakan penyedia jasa dalam negeri
- ❑ Cara pemasangan/pengoperasian/penggunaan (jika diperlukan) → menggunakan penyedia jasa dalam negeri
- ❑ Kebutuhan pelatihan (jika diperlukan) → menggunakan penyedia jasa dalam negeri



Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan

Spesifikasi Pekerjaan Konstuksi yang akan diadakan, meliputi :

- ❑ Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan → untuk barang mohon di cek Daftar Inventaris untuk menentukan komponen utama apa saja yang diwajibkan ber TKDN.
- ❑ Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan → Peralatan diproduksi dan/atau dimiliki oleh perusahaan DN
- ❑ Ketentuan penggunaan tenaga kerja → tenaga kerja WNI
- ❑ Ketentuan penggunaan Jasa pendukung → diutamakan penyedia jasa dalam negeri
- ❑ dll

KAK Pengadaan Konsultan yang akan diadakan, meliputi :

Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi :

- Tingkat pendidikan formal sesuai bidang; Pengalaman menangani pekerjaan; Jumlah tenaga ahli; Waktu penugasan tenaga ahli
- "Tenaga Kerja berwarga negara Indonesia", Jika Tenaga kerja dari Indonesia sudah bisa mengerjakan, maka dapat disebutkan seperti itu. Namun jika belum mampu dikerjakan oleh WNI, maka dapat disebutkan bahwa : "Jika tenaga kerja berasal dari WNA, maka perlu dilakukan alih pengetahuan kepada tenaga ahli local dalam jangka waktu ……"
- Bahan dan alat yang digunakan diutamakan produk dalam negeri



Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan

Kerangka Acuan Kerja Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, meliputi :

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

- Tingkat pendidikan formal sesuai bidang; Pengalaman menangani pekerjaan sejenis; Jumlah tenaga terampil yg dibutuhkan; Waktu penugasan
- "Tenaga Kerja berwarga negara Indonesia", Jika Tenaga kerja dari Indonesia sudah bisa mengerjakan, maka dapat disebutkan seperti itu. Namun jika belum mampu dikerjakan oleh WNI, maka dapat disebutkan bahwa : "Jika tenaga kerja berasal dari WNA, maka perlu dilakukan alih pengetahuan & keteerampilan kepada tenaga local dalam jangka waktu ……"
- Bahan dan alat yang digunakan diutamakan produk dalam negeri

Spesifikasi teknis untuk bahan/material dan peralatan yang diperlukan, harus memenuhi standar yang ditetapkan; → diutamakan bahan/material/peralatan berasal dari dalam negeri



Pasal 20 (Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa)

ditambahkan: ayat (3) Pasal 20 tentang alokasi 40%

(3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.



Bab VI (Swakelola) - Bagian Pelaksanaan

Pasal 47 ayat (7)

(7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. → dengan metode E-purchasing (pasal 8).



BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Ketiga - Pelaksanaan Kontrak

Pasal 52 - ayat (3)

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran.



BAB VIII PENGADAAN KHUSUS

Bagian Ketiga - Pengecualian

Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(1a) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.



Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pasal 63

(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai:

a. alih teknologi/pengetahuan;
b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
c. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

(4) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual.



Bagian Keenam
Pengadaan Barang/Jasa Desa

Pasal 64B

1) Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa.

2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan:
   a. Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di desa setempat;
   b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau
   c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya.

3) Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

4) & 5)

BAB IX ~ USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu – Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 65

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.



BAB IX - USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kedua - Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 66

1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan Perekayasaan nasional.

2) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk industri dilakukan dengan ketentuan:

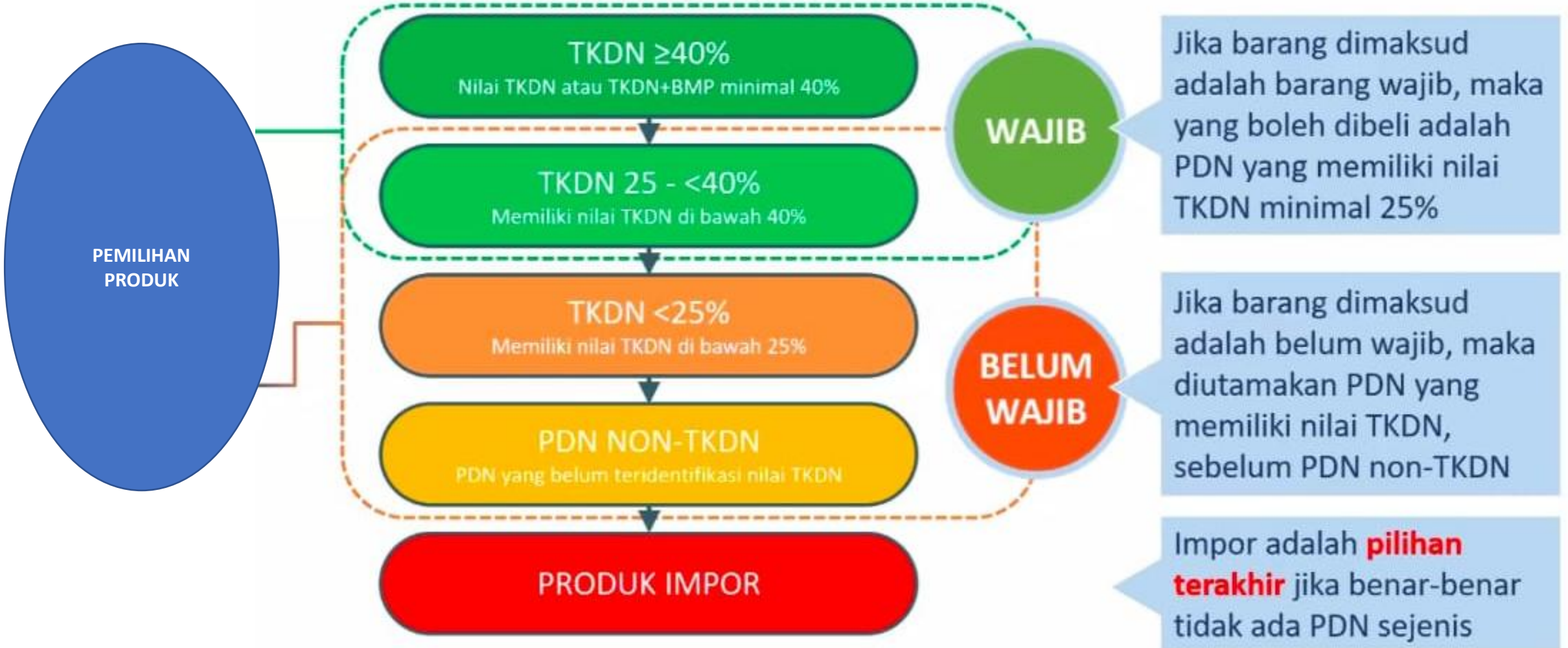
   a. menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% → TKDN + BMP ≥ 40%

   b. dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% → pilih TKDN min 25%

   c. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen) → Pilih yg ber TKDN < 25%

   d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industry nasional (SIINAS).

Urutan Pemilihan Produk saat Perencanaa



Sumber : Pusat P3DN (2023)

Informasi tentang PDN dapat dilihat : https://tkdn.kemenperin.go.id/



BAB IX - USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kedua - Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 66

3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (Self declare).
4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.
5) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri.
6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian menyediakan informasi terkait kemampuan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5). → (dalam : tkdn.kemenperin.go.id; Permenperin)
7) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penggunaan Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) → contoh Permenperin 23/2023 Modul Surya ditetapkan TKDN minimal 60% (melihat kesiapan industrinya)

BAB IX - USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kedua - Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 66

9) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada jasa konstruksi. Next slide

10) Nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan (BMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

11) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.

12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.

Next slide

Saat ini masih mengggunakan :
KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023
Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 602 /KPTS/M/2023
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

KESATU : Menentukan batas minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai acuan dalam menentukan batas minimum nilai TKDN yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan TKDN berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk strategi pemenuhan batas minimum nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Batas minimum nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan pada semua jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KEDELAPAN : Batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dapat digunakan sebagai acuan penentuan batas minimum TKDN pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 602 KPTS/M/2023
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) JASA KONSTRUKSI

BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) JASA KONSTRUKSI

A. Pekerjaan Konstruksi

1. Bidang Sumber Daya Air

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Pembangunan Bendungan	60	**Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air**
2	Revitalisasi Danau	70	
3	Revitalisasi Situ	70	
4	Pembangunan Bendung	70	

2. Bidang Bina Marga

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Pembangunan Jalan	70	**Direktorat Pembangunan Jalan dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga**
2	Pembukaan dan Pembentukan Jalan Baru	65	
3	Preservasi	65	**Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan II, Direktorat Jenderal Bina Marga**
4	Penanganan Longsoran	65	
5	Pembangunan Jembatan	70	**Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga**
6	Penggantian Jembatan	70	
7	Pembangunan Flyover	60	
8	Duplikasi Jembatan	65	

7	Pembangunan, Pengembangan, Pemugaran dan Peremajaan Kawasan Permukiman	45	**Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya**
8	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	85	
9	KSPN dan Proyek Strategis Nasional	65	
10	Penataan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Kawasan	45	**Direktorat Bina Penataan Bangunan,**
11	Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	40	

B. Jasa Konsultansi

No	Jenis Pekerjaan	*Batas minimum* TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Jasa Konsultansi	60	**Seluruh Unit Kerja Kementerian PUPR**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

Terkait pasal 66 ayat 9

- Tentu PPK dalam menetapkan TKDN minimal perlu mempertimbangkan hasil analisis TKDN yang telah disusun oleh Konsultan Perencana/Perancang (bukan hasil perkiraan)
- Sehingga pada paket perencanaan Pekerjaan Konstruksi perhitungan TKDN menjadi salah satu ruang lingkup pekerjaan konsultan perencana/perancang.

Back to



BAB IX - USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kedua - Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 67

1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa.
2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau E-purchasing dengan metode mini kompetisi:
   a. dengan nilai HPS (paket) paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
   b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pekerjaan terintegrasi; atau
   c. dengan nilai pagu paket pengadaan paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk E-purchasing dengan metode mini kompetisi.



Bagian Kedua ~ Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 67

3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui metode Tender atau E-purchasing dengan metode mini kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. preferensi harga Barang/Jasa Lainnya diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
   b. preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
   c. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir; dan
   d. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.



Preferensi HargaMenurut PP 29 Tahun 2018

Pasal 64

(1) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib memberikan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

(2) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

(3) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.

(4) Ketentuan dan tata cara pemberian Preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



BAB IX - USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kedua - Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 67

4. Preferensi harga diberikan pada pengadaan **Pekerjaan Konstruksi** melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang;
   c. preferensi harga diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri;
   d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan
   e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

BAB IX - USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kedua - Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 67

5. Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan rumus sebagai berikut:

   HEA = (1 – KP) x HP

   dengan:

   HEA merupakan hasil evaluasi akhir

   KP merupakan Koefisien Preferensi

   KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi

   HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik



6. Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:
   a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan
   b. tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan leadfirm merupakan badan usaha nasional.

Pengadaan Barang

Penawaran dan Perhitungan HEA Perusahaan A

No	Nama Barang	Satuan	Qty	PT A		Penawaran Harga Total	HEA-A
				TKDN	Harga Satuan		
1	Wheel Chair	Unit	100	26%	5.700.000	570.000.000	532.950.000
2	Cooler	Unit	200	27%	4.000.000	800.000.000	746.000.000
3	Biosafety Cabiter	Unit	20	25%	95.000.000	1.900.000.000	1.781.250.000
4	Infrared Lamp	Unit	5	**20%**	**10.100.000**	**50.500.000**	**50.500.000**
					TOTAL	3.320.500.000	3.110.700.000

Catatan: Infrared lamp tidak mendapatkan preferensi

Penawaran dan Perhitungan HEA Perusahaan B

No	Nama Barang	Satuan	Qty	PT B		Penawaran Harga Total	HEA-B
				TKDN	Harga Satuan		
1	Wheel Chair	Unit	100	30%	5.800.000	580.000.000	536.500.000
2	Cooler	Unit	200	35%	4.050.000	810.000.000	739.125.000
3	Biosafety Cabiter	Unit	20	26%	95.500.000	1.910.000.000	1.785.850.000
4	Infrared Lamp	Unit	5	25%	9.300.000	46.500.000	43.593.750
					TOTAL	3.346.500.000	3.105.068.750

Dengan memperhitungan TKDN perusahaan B menjadi pemenang

Pekerjaan Konstruksi

Jika PPK mensyaratkan minimal TKDN paket pekerjaan pembangunan Gedung = 45%

Lampiran Penawaran Peserta
(Rekap Perhitungan TKDN Konstruksi)

PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Uraian Pekerjaan		Biaya Gabungan Barang dan Jasa (Rp.)			TKDN (%)	
		KDN	KLN	Total	Barang/Jasa	Gabungan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barang						
I.	Material Langsung (Bahan Baku)	1.741.719.725,99	190.342.436,75	1.932.062.162,75	44,81%	
II.	Peralatan (Barang Jadi)	2.245.170,00	19.204.830,00	21.450.000,00	0,06%	
A.	Sub Total Barang	1.743.964.895,99	209.547.266,75	1.953.512.162,75	44,86%	
Jasa						
III.	Manajemen Proyek dan Perekayasaan	73.732.750,00	0,00	73.732.750,00	1,90%	
IV.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.554.389,12	16.091.435,75	126.645.824,88	2,84%	
V.	Konstruksi dan Fabrikasi	1.698.324.613,76	0,00	1.698.324.613,76	43,69%	
VI.	Jasa Umum	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,90%	
B.	Sub Total Jasa	1.917.611.752,88	16.091.435,75	1.933.703.188,64	49,33%	
C.	Total Biaya (A + B)	3.661.576.648,88	225.638.702,51	3.887.215.351,38		94,20%

Maka komitmen TKDN pada penawaran = 94,2% ; dan karena nilai paket > 1 Milyar maka dihitung HEA

Diberikan Preferensi sebesar 25% untuk komponen barang (TKDN Barang Gab = 44,86 %)

HEA Barang = (1 – (25% x 44,86%)) x Rp 1.953.512.162 = 1.734.425. 773

Sub Total Jasa = 1.933.703.188

HEA Total = 3.668.128.961

Jika Tender Konstruksi Internasional

PERHITUNGAN TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Uraian Pekerjaan		Biaya Gabungan Barang dan Jasa (Rp.)			TKDN (%)	
		KDN	KLN	Total	Barang/Jasa	Gabungan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barang						
I.	Material Langsung (Bahan Baku)	1.741.719.725,99	190.342.436,75	1.932.062.162,75	44,81%	
II.	Peralatan (Barang Jadi)	2.245.170,00	19.204.830,00	21.450.000,00	0,06%	
A.	Sub Total Barang	1.743.964.895,99	209.547.266,75	1.953.512.162,75	44,86%	
Jasa						
III.	Manajemen Proyek dan Perekayasaan	73.732.750,00	0,00	73.732.750,00	1,90%	
IV.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.554.389,12	16.091.435,75	126.645.824,88	2,84%	
V.	Konstruksi dan Fabrikasi	1.698.324.613,76	0,00	1.698.324.613,76	43,69%	
VI.	Jasa Umum	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,90%	
B.	Sub Total Jasa	1.917.611.752,88	16.091.435,75	1.933.703.188,64	49,33%	
C.	Total Biaya (A + B)	3.661.576.648,88	225.638.702,51	3.887.215.351,38		94,20%

Maka komitmen TKDN pada penawaran = 94,2% ; dan karena nilai paket > 1 Milyar maka dihitung HEA

Diberikan Preferensi sebesar 25% untuk komponen barang (TKDN Barang Gab = 44,86 %)

HEA Barang = (1 – (25% x 44,86%)) x Rp 1.953.512.162 = 1.734.425. 773

Sub Total Jasa = 1.933.703.188

HEA Gabungan = 3.668.128.961

HEA Konstruksi Internasional = **HEA Gabungan – (7,5% x HP asing terendah) – (5% x HEA Gabungan)**

BAB IX ~ USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Ketiga – Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 68

(1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.

(2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional.

(2c) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerapan/ pencapaian value for money, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri.



BAB X ~ PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu – Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 72

(3) Dalam pengelolaan katalog elektronik, Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.



BAB XII - PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu – Pengawasan Internal

Pasal 76

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: (tetap sesuai Perpres 16/2018)

a. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;

b. kepatuhan terhadap peraturan;

c. pencapaian TKDN;

d. penggunaan produk dalam negeri;

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan

f. Pengadaan Berkelanjutan.



BAB XII ~ PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Ketiga – SANKSI

Pasal 78

(1) Dalam hal peserta pemilihan :

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;

d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori self declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

BAB XII - PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Ketiga – SANKSI

Pasal 78

(3) Dalam hal penyedia:

g. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;

h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak; dan/atau

i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai self declare sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 ayat (3),

Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif berupa : (Ketentuan lebih lanjut : Peraturan Kepala Lembaga)

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
b. Sanksi pencairan jaminan;
c. Sanksi Daftar Hitam;
d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
e. sanksi denda.



Terkait sanksi di pasal 78 Perpres 46 Tahun 2025, secara teknis Sanksi akan diatur pada Peraturan LKPP, namun peraturan yang lebih tinggi yang mengatur ketentuan tentang Sanksi atas pelanggaran P3DN adalah PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018

Pasal 76 : Pengawasan dan Sanksi (Sanksi Administratif & Finansial)

Pasal 106 – 110 : Implementasi Sanksi (Surveyor, Pejabat PBJ & produsen/Penyedia)



Pasal 106 — **Lembaga Verifikasi**

Pasal 107 — **Pejabat Pengadaan**

Pasal 109 — **Produsen** Barang dan/atau **Penyedia** B/J

IMPLEMENTASI SANKSI

DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018



Pasal 109

SANKSI TERHADAP PRODUSEN BARANG DAN/ATAU PENYEDIA BARANG/JASA

- PENCABUTAN SERTIFIKAT TKDN OLEH PEJABAT YANG MENANDASAHKAN
- PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM
- DENDA ADMINISTRATIF
  - PENGURANGAN PEMBAYARAN SEBESAR SELISIH TKDN DENGAN NILAI TKDN PELAKSANAAN PALING TINGGI 15%
  - 3X NILAI BARANG YANG DIIMPOR

Pasal 110

- DENDA

PNBP/PENERIMAAN DAERAH

DISETOR KE KAS NEGARA/DAERAH

30 HARI KERJA

BAB XII - PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Ketiga – SANKSI

Pasal 80

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia;
b. menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
c. menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri,

dikenakan sanksi administratif berupa (ayat 3) : (Ketentuan lanjut : Perka LKPP)

a. pemberian surat peringatan;
b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atau
c. penurunan pencantuman Penyedia.



BAB XII - PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Ketiga – SANKSI

Pasal 81-A

1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
2) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merupakan bagian dari capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek manfaat berupa kemanfaatan atas penggunaan anggaran terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.



BAB XII - PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Ketiga – SANKSI

Pasal 81-A

4. Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
   a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan
   b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah,

   berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
5. Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.



BAB XII - PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Ketiga – SANKSI

Pasal 82

(1a) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. → oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

(2a) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.



BAB XV ~ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

r. penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66;

s. harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga



Pasal II

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

d. Barang dan jasa Produk industri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha sebagai Produk Dalam Negeri (self declare) sebelum Peraturan Presiden ini berlaku masih dapat digunakan dalam Pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku. → artinya diberi kesempatan 2 tahun untuk melakukan SERTIFIKASI bagi PRODUK INDUSTRI

TERIMA KASIH

Indrani Dharmayanti - 0813 1425 4485

